

Contract de școlarizare

Art. 1 Părțile contractului:

1.1 Universitatea „Sapientia”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj, având cod de înregistrare fiscală 14645945, având site-ul oficial la adresa de Internet www.sapientia.ro, reprezentată legal prin prof. dr. Tonk Márton - rector, în calitate de instituție de învățământ superior particulară acreditată, înființată prin Legea nr. 58/2012, numită în continuare Universitate, și

1.2 _____, cu domiciliul stabil în _____, str. _____, nr. _____, județul _____, născut la data de _____, identificat cu actul de identitate CI, seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de student în cadrul institutului de învățământ superior Universitatea „Sapientia”, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș, domeniul de master _____, programul de studiu de master _____, forma de învățământ cu frecvență, admis în urma examenului de admitere din sesiunea iulie 2022, numit în continuare Student.

2. Obiectul contractului:

2.1. Obiectul prezentului contract constituie stabilirea cadrului legal și a dispozițiilor care guvernează raporturile juridice intervenite între Universitate și Student și care stabilesc drepturile și obligațiile care revin fiecărei părți contractante.

3. Termenul contractului:

Prezentul contract se încheie pentru întreaga durată de școlarizare, cu începere din anul universitar 2022/2023, în baza deciziei rectorului privind înmatricularea studentului.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile Universității și ale Studentului sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de regulamentele interioare ale universității, publicate pe site-ul Universității, de deciziile Senatului și ale Consiliilor facultăților, făcute publice prin afișare pe avizierele facultăților și de contractul de studiu încheiat anual între Universitate, reprezentată de Decan ca împuternicit al Rectorului, și Student și de dispozițiile prezentului contract.

4.2. Regulamentul de studiu al universității și Procedura de evaluare a activității profesionale a studenților, anexă a Regulamentului, precum și Regulamentul studiilor de master este parte integrantă a contractului de care studentul ia cunoștință și este de acord cu acesta în momentul semnării contractului de școlarizare.

4.3. Drepturile și obligațiile Universității

4.3.1. Stabilește și asigură condițiile de desfășurare a procesului de învățământ prevăzute în planul de învățământ al specializării în concordanță cu misiunea asumată.

4.3.2. Asigură măsurile de securitate specifice fiecărui loc de muncă, instruirea periodică și instructajul la locul de muncă a cursanților.

4.3.3. Stabilește criteriile de ierarhizare a studenților pe locuri fără taxă de școlarizare. Statutul de student scutit de plata taxei de școlarizare pentru anul universitar în curs se stabilește la începutul fiecărui an universitar, în baza rezultatelor obținute la concursul de admitere (pentru anul I), respectiv în anul universitar precedent (pentru anul II), conform hotărârii Senatului Universității și Regulamentului de studiu al Universității.

4.3.4. Stabilește anual, prin decizia Senatului universitar cuantumul **taxei de școlarizare** și a **taxelor administrative** și aduce la cunoștința studenților prin publicare pe site-ul Universității, prin afișare pe avizierele facultăților și prin anexarea lor la contractul de studii.

4.3.5. Stabilește modul de plată a taxei de școlarizare. Taxa de școlarizare este plătită în lei, în modul și termenul stabilit de către fiecare facultate în parte, anunțat prin afișare și prin platforma electronică Neptun, date și condiții care constituie parte integrantă a prezentului contract.

4.3.6. Stabilește condițiile înscrise în contractul de școlarizare și în contractele anuale de studiu.

4.3.7. Supraveghează modul de respectare a contractului de școlarizare și de studiu de către fiecare cursant.

4.3.8. Informează studentul prin platforma electronică Neptun de obligațiile acestuia legate de gestionarea și administrarea studiilor.

4.3.9. La stabilirea formațiilor de studiu nu va face distincție între cele două categorii de studenți (cu sau fără taxă de școlarizare).

4.3.10. Universitatea se obligă să returneze avansul de taxă de studii studenților admiși inițial pe locuri cu taxă, care, în urma finalizării listei studenților înscriși sunt declarați scutiți de plata taxei pentru anul I de studiu.

4.3.11. Universitatea se obligă ca în cazul retragerii studentului de la studii sau a exmatriculării acestuia conform dispozițiilor Cap. I, secț. 5, pct. 8, lit. b.)-d.) din Regulamentul de studii al universității să restituie taxele de studii achitate în avans de către student, cu reținerea contravalorii serviciilor puse la dispoziția acestuia până la data solicitării retragerii de la studii, respectiv până la data pronunțării deciziei Rectorului cu privire la exmatriculare.

4.4. Drepturile și obligațiile studentului

4.4.1. Studentul are dreptul de frecvență a cursurilor, seminariilor, și activităților practice laboratoarelor într-un cadru programat stipulat în orar sau în programele de cercetare.

4.4.2. Studentul are dreptul să susțină în sesiunile programate, examenele și alte forme de verificare a cunoștințelor conform cu Regulamentul de studiu, parte integrantă a prezentului contract.

- 4.4.3. Studentul beneficiază de toate facilitățile stabilite prin reglementările adoptate de Senatul universității.
- 4.4.4. Studentul are dreptul de a folosi infrastructura instituției (biblioteca, sălile de proiectare, laboratoarele de specialitate și cele de cercetare, laboratoarele de informatică, studioul, rețeaua de internet) în scopul pregătirii sale profesionale, cu respectarea reglementărilor specifice privind utilizarea acestora.
- 4.4.5. Studentul are dreptul de a participa la programele de mobilitate și la proiectele de concurs oferite de Universitate cu respectarea regulamentului aferent fiecărui program sau proiect în parte.
- 4.4.6. Studenții au dreptul de a fi reprezentați în forurile decizionale - Consiliul Facultății, Senat - ale Universității și în comisiile de lucru ale acestora.
- 4.4.7. Studenții au obligația
- a) de a respecta reglementările adoptate de către universitate;
 - b) de a respecta măsurile de protecția muncii specifice laboratoarelor, atelierelor, stațiunilor experimentale precum și cele cu privire la prevenirea incendiilor, accidentelor și bolilor profesionale;
 - c) de a păstra integritatea bunurilor, echipamentelor, obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe ale Universității, utilizate de către Student în cadrul activității de învățământ și de cercetare desfășurate în cadrul Universității;
 - d) de a îndeplini cele asumate prin prezentul contract și prin contractele anuale de studiu;
 - e) de a consulta cu regularitate zilnică platforma de comunicare electronică Neptun și de a utiliza această aplicație pentru gestionarea și administrarea studiilor;
 - f) de a aduce la cunoștință conducerii facultății orice situație de natură să atragă modificarea statutului lor;
 - g) să achite taxa de școlarizare pentru acel an universitar în care nu este scutit de plata acesteia, în modul și termenul stabilit în contractul de studiu și anunțat prin afișare de către fiecare facultate, cuantum ce poate fi modificat anual de Senatul universității. În anul universitar 2022/2023 cuantumul taxei de școlarizare este de RON;
 - h) să achite orice altă taxă, prevăzută în contractul de studiu, în Regulamentul de studiu, respectiv în deciziile Senatului Universității în modul și termenul stabilit în contractul de studiu și anunțat prin afișare de către fiecare facultate;
 - i) să suporte penalitățile de 0,5 % din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, iar în caz contrar după 30 de zile de la scadență, poate fi exmatriculat.
- 4.4.8. Detalierea tuturor drepturilor și obligațiilor studenților și a organizației studențești este cuprinsă în Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților, parte a Cartei Universității.

5. Încetarea contractului:

5.1 Prezentul contract încetează și se reziliază în următoarele situații:

- a. studentul nu a efectuat în termenul prevăzut de Regulamentul de studiu al Universității înscrierea necesară continuării studiilor și nu a cerut întreruperea studiilor, în cazul neînregistrării în sistemul electronic Neptun, de la data încheierii anului universitar în curs, stabilit prin decizia rectorului;
- b. dacă studentul este exmatriculat din motive de studiu, din momentul pronunțării/rămânării definitive a deciziei rectorului privind exmatricularea;
- c. dacă studentul este exmatriculat din motive disciplinare, din momentul pronunțării/rămânării definitive a deciziei rectorului privind exmatricularea;
- d. dacă studentul nu își respectă obligațiile de plată la care s-a angajat prin contractul de școlarizare, de la data de încheiere a semestrului în care nu au fost onorate obligațiile de plată;
- e. la cererea studentului, de la data aprobării acesteia de către rector;
- f. după expirarea termenului maxim stabilit pentru prelungirea studiilor, din data stabilită prin decizia rectorului;
- g. prin atingerea la termen, la încheierea studiilor, în ziua stabilită prin decizia rectorului.

5.2. În cazul rezilierii contractului de școlarizare înainte de termen, se reziliază și contractul de studii în vigoare.

5.3. În cazul rezilierii înainte de termen a contractului de școlarizare și a contractului de studii părțile se obligă să execute obligațiile deja scadente între ele, dovedit prin depunerea la Decanat a fișei de lichidare semnat de toate părțile implicate.

5.4. Încetarea prin orice mod a prezentului contract atrage după sine de drept și încetarea calității de student a Studentului.

6. Alte clauze:

6.1. Înmatricularea (înscrierea) în anul I de studiu și semnarea contractului de școlarizare se face până la data anunțată de fiecare facultate. Dacă termenul de înscriere este depășit, candidatul declarat admis nu dobândește statutul de student.

6.2. Pe întreaga durată de școlarizare, studenții pot beneficia de bursă asigurată de universitate, în condițiile stabilite de către Senat și de Regulamentul de burse al universității.

6.3. Evidența privind taxele de școlarizare se va ține de către Decanatul fiecărei facultăți și Direcția Administrativ-Economică a facultății în cauză.

6.4. *Notificarea de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal*, respectiv *Notificarea de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pentru examinarea online* constituie anexa prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, la Târgu Mureș, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Pentru Universitatea "Sapientia", prezentul contract este semnat de către decanul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș, împuternicit de Rector.

Universitatea „Sapientia” prin Decan

Director administrativ-economic

Student